Marksist Açıdan AGPL ve BNGPL Lisanslarının Genişletilmiş Karşılaştırması

Devlet Teorisi, Sermaye Birikimi ve İşçi Özyönetimi Perspektifi (Sürüm 2)

Bu analiz; **AGPL (Copyleft/Kamusal)** ve **BNGPL (Permissive/Sermaye Odaklı)** lisanslarını Marksist-Leninist kuramın köşe taşları olan **Lenin'in *Devlet ve Devrim* eseri**, **Rosa Luxemburg'un *Sermaye Birikimi* teorisi**, **Tito'nun *İşçi Özyönetimi* modeli** ve devrim stratejileri açısından ele almaktadır.

Teorik ve Stratejik Karşılaştırma Tablosu

Analiz Kriteri / Kuramcı	GNU Affero General Public License (AGPL)	Broad Netwide General Public License (BNGPL)
Mülkiyet Biçimi	**Kolektif ve Ortak Mülkiyet (Copyleft):** Üretim aracının (kodun) sermaye tarafından özelleştirilmesini engeller.	**Özel/Tekelci Mülkiyet Kapısı:** Kodun sermaye veya devlet tarafından kapatılmasına ve mülk edinilmesine izin verir.
Lenin (*Devlet ve Devrim*)	**Proleter Şeffaflık:** Bürokratik gizliliği yıkar; ağ üzerindeki kodu tabanın denetimine açarak devletin sönümlenmesine yardım eder.	**Bürokratik Tahkimat:** "Project Owner" hiyerarşisi yaratır; kodun halktan gizlenerek devlet/sermaye aygıtınca kapatılmasını sağlar.
Rosa Luxemburg (*Sermaye Birikimi*)	**Anti-Çitleme Bariyeri:** Kodun meta zincirine dahil edilmesini engeller; sermayenin kamusal alanı yutmasının önüne geçer.	**Dijital Çitleme Aracı:** Kolektif emeğin çıktısını serbestçe kapatıp metalaştırarak sermaye birikimine alan açar.

Analiz Kriteri / Kuramcı	GNU Affero General Public License (AGPL)	Broad Netwide General Public License (BNGPL)
Tito (*İşçi Özyönetimi*)	**İşçi Konseyleri Mantığı:** Kod, merkezi devletin değil üretici komününün ortak varlığıdır; tabandan yönetimi sağlar.	**Merkezi Devlet Kapitalizmi:** İşçiyi manevi haklarından mahrum bırakarak üretimin kontrolünü askeri/bürokratik merkeze teslim eder.
Devrim Stratejisi Uyumu	**Sosyalist Devrim / Kesintisiz Devrim:** Burjuva mülkiyet biçimlerine taviz vermeden doğrudan kolektif mülkiyeti dayatır.	**Milli Demokratik Devrim (MDD):** Ulusal burjuvazi, devlet kapitalizmi ve anti-emperyalist askeri savunma hattını tahkim eder.
Artı-Değer Sömürüsü	Artı-değerin kodun kendisi üzerinde tekel kurularak gasp edilmesini zorlaştırır.	Sermayenin işçi emeğini alıp “kapalı kaynak” (proprietary) kod olarak metalaştırmasına tam yasal güvence sağlar.
Uygulama Alanı	**Sınıfsız İhtiyaç Üretimi:** Emeğin çıktısını topluluğun (işçilerin) ortak çıkarı için korur.	**Askeri-Endüstriyel Kompleks:** Burjuva devletinin savaş aygıtlarına (silah, nükleer, havacılık) doğrudan hizmet eder.
Hukuki Zemin	Enternasyonalist proleter dayanışma mantığı (Free Software Foundation).	Burjuva ulusal hukuku (FSEK) ve uluslararası kapitalist tahkim mekanizmaları (ISTAC).

☭ Detaylı Teorik Yorum ve Analiz

1. Lenin’in *Devlet ve Devrim* Eseri Açısından Ele Alış Lenin *Devlet ve Devrim*’de, burjuva devlet aygıtının reforme edilemeye-

ceğini, parçalanması gerektiğini ve proletarya diktatörlüğünün (işçi iktidarının) ilk şartının **tüm bürokratik gizliliğin kaldırılarak aşağıdan yukarıya şeffaf bir halk denetimi** kurulması olduğunu vurgular. * **AGPL'nin Şeffaflığı:** AGPL, Lenin'in bahsettiği bürokratik gizliliğin dijital alandaki panzehiridir. Yazılım bir ağ/bulut (SaaS) üzerinde çalışsa bile, o yazılımla etkileşime giren işçilere/kullanıcılara kaynak kodunu talep etme hakkı tanır. Bu durum, üretimin altyapısını doğrudan tabanın denetimine açarak Leninist anlamda devletin sönümlenmesi sürecine hizmet eder. * **BNGPL'nin Bürokratik Otoriteryenizmi:** BNGPL ise Lenin'in tasfiye etmek istediği "ayrıcalıklı bürokratik aygıtı" teknolojik olarak tahkim eder. Lisans metnindeki **"Project Owner" (Proje Sahibi)** ve **"Core Maintainers" (Çekirdek Geliştiriciler)** tanımları, yukarıdan aşağıya katı bir hiyerarşiyi yasallaştırır. Kodun "kapalı kaynak çatal" (closed-source fork) olarak halktan gizlenmesine izin vermesi, burjuva devletinin ve tekelci komitelerin gizli odalarında işçi sınıfı aleyhine baskı aygıtları geliştirilmesinin yasal kılıfıdır.

2. Rosa Luxemburg'un *Sermaye Birikimi* Teorisi Açısından Ele Alış Rosa Luxemburg, kapitalizmin hayatta kalabilmek için sürekli olarak kapitalist olmayan alanları yutmak, mülksüzleştirmek ve buraları metalaştırarak kendi döngüsüne katmak zorunda olduğunu (*Çitleme/Enclosure* süreci) savunur. * **BNGPL ve Dijital Çitleme Hareketleri:** BNGPL, tam anlamıyla Luxemburg'un bahsettiği sermaye birikim mantığının yasal aracıdır. İşçilerin ortak/kolektif emeğiyle üretilen ve başlangıçta açık olan kod, bu lisans sayesinde sermaye veya devlet tarafından "çitlenebilir". Şirketler kodu alıp, üzerinde yaptıkları değişiklikleri gizleyerek ticari bir meta (proprietary software) haline getirebilirler. Böylece kolektif emek, sermayenin artı-değer genişlemesi için yutulmuş ve metalaştırılmış olur. * **AGPL ve Sermaye Birikimine Karşı Bariyer:** AGPL ise Luxemburg'un teorisindeki kapitalist genişlemeye karşı dijital bir barikat örer. "Copyleft" ilkesi, kapitalizmin bu kamusal alanı yutmasını yasal olarak engeller. Sermaye bu kodu kendi ticari döngüsüne katıp kapatamaz; koda dokunduğu an onu topluluğa geri açmak zorundadır. Bu yüzden büyük bulut tekelleri (AWS, Google vb.) AGPL'den kaçınırlar; çünkü AGPL sermaye birikim zincirini kıran kolektivist bir hukuki bariyerdir.

3. Tito'nun *İşçi Özyönetimi* (Yugoslavya Modeli) Açısından Ele Alış Yugoslavya'da Josip Broz Tito döneminde uygulanan *İşçi Özyönetimi*, fabrikaların ve üretim araçlarının devlet bürokrasisine değil, doğrudan o fabrikada çalışan işçilerin kurduğu **İşçi Konseylerine** ait olmasını ve üretimin işçiler tarafından kendi kendine yönetilmesini esas alır. * **AGPL ve Fabrika Düzeyinde Özyöne-**

tim: Tito'nun modelinde mülkiyet soyut bir "devletin" değil, somut olarak "üreticilerin ortak varlığıdır." AGPL bu mantıkla birebir örtüşür. Yazılımın üretim kodları, mülkiyeti elinde tutan bir merkeze ya da patrona değil, o yazılımı geliştiren ve kullanan tüm işçi komününe aittir. İşçiler, fabrikanın işleyişini sağlayan otomasyon veya planlama yazılımlarını AGPL sayesinde merkezi otoriteden bağımsız olarak değiştirebilir, kendi yerel meclislerinin/konseylerinin ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirler. * **BNGPL ve Bürokratik Devlet Kapitalizmi:** BNGPL, Tito'nun en büyük eleştirisi olan "merkezi bürokratik devlet kapitalizmine" hizmet eder. İşçiye, kod üzerindeki manevi haklarından vazgeçmesini dayatır (BNGPL Madde 2 - FSEK Muvafakati). İşçi konseylerinin tabandaki yönetim iradesini kırarak, kodu merkezi planlama komitelerinin, "Proje Sahiplerinin" veya askeri-endüstriyel bürokrasinin tekeline verir. İşçinin kendi ürettiği teknoloji üzerindeki söz hakkını elinden alarak özyönetim ilkesini tamamen tasfiye eder.

4. Devrim Stratejileri Açısından Ayrışma (MDD vs. Kesintisiz Devrim)

- **BNGPL ve Milli Demokratik Devrim (MDD):** MDD stratejisi, feodalizmin tasfiyesini, anti-emperyalist bağımsızlığı ve ulusal kalkınmayı hedefler; burjuvazinin milli/ilerici kanadıyla ittifakı ve **aşamalı** geçişi savunur. BNGPL, yerel mevzuatı (FSEK) ve ulusal savunma sanayisini (İHA/SİHA vb. askeri altyapı izinleri) destekleyen yapısıyla, teknolojiyi ulusal devlet sınırları içinde sermayeleştirerek emperyalist tekellere karşı koruma mantığı güder. MDD'nin aşamacı ve milliyetçi karakterine uygundur.
- **AGPL ve Kesintisiz / Sosyalist Devrim (SD):** Kesintisiz devrim teorisi, burjuva demokratik aşamada duraklamayı reddeder ve proletarya önderliğinde mülkiyet ilişkilerinin doğrudan tasfiye edilmesini savunur. AGPL, ara aşamalara veya burjuva mülkiyet biçimlerine taviz vermez. Kodun sermaye tarafından çitlenmesini yasal olarak imkansız kılarak doğrudan **kolektif/komünel mülkiyet** zeminini dayatır. Ulusal sınırları aşan proleter enternasyonalizmi ve sınıfsız ihtiyaç üretimi mantığıyla tamamen örtüşür.

✊ Sonuç ve Sınıfsal Tercih

Halkın demokrasisi, fabrika/tarla/meclis düzeyinde işçi sınıfının tam iktidarı, işçi özyönetimi ve bürokratik gizliliğin tasfiyesi açısından **AGPL, proleter sınıf çıkarına hizmet eden kolektivist ve devrimci bir hukuki araçtır.**

Buna karşın **BNGPL; devlet kapitalizmi, ulusal burjuvazinin çıkarları, askeri-endüstriyel tahkimat ve tekelci gizlilik esas alınarak tasarlanmış burjuva hukuku ürünüdür.** Üretim araçlarının kontrolünü işçiden ve taban konseylerinden alıp merkezi otoriteye, patronlara ve askeri bürokrasiye teslim ederek emeğin yabancılaşmasını derinleştirir.